

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7013/2558

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นางวิไลลักษณ์หรือลักขณา เมตตามิติ
กร

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 24

บทบัญญัติมาตรา 22 และ มาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 เมื่อ
ลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ลูกหนี้ไม่มีอำนาจต่อสู้อะไรใด ๆ หรือกระทำการใดๆ เกี่ยว
กับทรัพย์สิน ไม่ว่าในชั้นพิจารณาหรือชั้นบังคับคดี การร้องคัดค้านการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินเป็นการต่อสู้อะไรใด ๆ หรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้
อย่างหนึ่ง อันเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จำเลยจึงไม่มีอำนาจร้อง
คัดค้านการขายทอดตลาด แม้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ได้ขอเข้าดำเนินคดีแทน
จำเลย จำเลยก็จะดำเนินคดีเองต่อไปไม่ได้ จำเลยถูกศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้
เป็นบุคคลล้มละลายเพิกถอนจากการเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่ 16 กันยายน
2556 จำเลยยื่นคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556
ในขณะที่จำเลยยังเป็นบุคคลล้มละลาย เป็นการยื่นคำร้องในขณะที่จำเลยไม่มีอำนาจ
จัดการกิจการและทรัพย์สินของตนแล้ว ทั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ไม่คัดค้านการ
ขายทอดตลาด คำร้องของจำเลยจึงไม่ชอบ

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโฉนดเลขที่ 170358 ตำบลคลองตัน (ที่ 11 พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ของจำเลยขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำพิพากษา นายทัศนัย ประมูลซื้อได้ในราคา 2,300,000 บาท

จำเลยยื่นคำร้องขอให้มีการสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด

โจทก์ยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงว่า จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายแต่ครบกำหนด 3 ปี นับแต่ศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงปลดจำเลยจากล้มละลายนับแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 ปรากฏตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 26 กันยายน 2556 ในส่วนของการขายทอดตลาดคดีนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่คัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย ให้คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดให้แก่จำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์นอกจากที่สั่งคืนให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดราคาเริ่มต้นในการขายทอดตลาดต่ำเกินสมควร เป็นการไม่ชอบด้วยประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด

ของกรมบังคับคดี ที่บังคับใช้เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 นั้น เห็นว่า ตาม
บทบัญญัติมาตรา 22 และ มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 เมื่อ
ลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ลูกหนี้ไม่มีอำนาจต่อสู้อย่างใด ๆ หรือกระทำการใด ๆ เกี่ยว
กับทรัพย์สิน ไม่ว่าในชั้นพิจารณาหรือชั้นบังคับคดี การร้องคัดค้านการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินเป็นการต่อสู้อย่างใด ๆ หรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้
อย่างหนึ่ง อันเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จำเลยจึงไม่มีอำนาจร้อง
คัดค้านการขายทอดตลาด แม้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ได้ขอเข้าดำเนินคดีแทน
จำเลย จำเลยก็จะดำเนินคดีเองต่อไปไม่ได้ จำเลยถูกศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้
เป็นบุคคลล้มละลายเพิกถอนการเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่ 16 กันยายน
2556 จำเลยยื่นคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556
ในขณะที่จำเลยยังเป็นบุคคลล้มละลาย เป็นการยื่นคำร้องในขณะที่จำเลยไม่มีอำนาจ
จัดการกิจการและทรัพย์สินของตนแล้ว ทั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ไม่คัดค้านการ
ขายทอดตลาด คำร้องของจำเลยจึงไม่ชอบ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลย
และศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สรรทศน์ เอี่ยมวรชัย-สมศรี หรุจิตตวิวัฒน์-ธีระ เบญจรัศมีโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

แหล่งที่มา ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา